



Data da Sessão: 27/06/2019 Pauta: 79

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61)
3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0002632-38.2014.4.01.3817/MG**

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: LUIZ LEMOS DA FONSECA

RELATÓRIO

1. Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei Federal que impugna acórdão (3) da 1ª Turma Recursal de Minas Gerais, que manteve a sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria rural por idade.

2. Em suas razões recursais, afirma o INSS que mesmo tendo o requerido trabalhado por mais de 30 anos em Carvoaria, exercendo sua atividade em área rural, isto não torna a atividade rural. Alega que a decisão da Turma Recursal vai de encontro ao entendimento da TNU, no PEDILEF 200738007265749, que entende que a atividade de Carvoeiro é distinta da rural. Afirma, ainda, que a súmula 149 rechaça a prova exclusivamente testemunhal para a comprovação da atividade rurícola e a parte não apresentou documentos satisfatórios para provar o efetivo exercício da atividade rural.

3. Os autos foram-me distribuídos por decisão do MM. Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização.

VOTO

4. Considerando a relevância do tema, com multiplicidade de feitos sobre a mesma questão de direito, proponho sua afetação como representativo de controvérsia, na forma do art. 17 do Regimento Interno da TNU.

5. Desde logo defino o tema controvertido: *“saber se a atividade de Carvoeiro é considerada atividade rural para fins de aplicação do art. 48, §1º e do art. 39, I da Lei 8.213/91.”*

6. Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **FÁBIO SOUZA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000077748v5** e do código CRC **b3746abe**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FÁBIO SOUZA
Data e Hora: 03/07/2019, às 07:22:58

0002632-38.2014.4.01.3817

900000077748.V5 SBS.TNU© FSS.TNU



Data da Sessão: 27/06/2019
Pauta: 79
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61)
3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0002632-38.2014.4.01.3817/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: LUIZ LEMOS DA FONSECA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. ATIVIDADE EM ÁREA RURAL. CARVOEIRO. AFETAÇÃO DO TEMA COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU, com a seguinte questão controvertida: *saber se a atividade de Carvoeiro é considerada atividade rural para fins de aplicação do art. 48, §1º e do art. 39, I da Lei 8.213/91.*

Porto Alegre, 27 de junho de 2019.

Documento eletrônico assinado por **FÁBIO SOUZA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000077749v5** e do código CRC **bf0cbee6**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FÁBIO SOUZA
Data e Hora: 03/07/2019, às 07:23:13

0002632-38.2014.4.01.3817

900000077749 .V5 SBS.TNU© SBS.TNU